



P U T U S A N
Nomor 1584/Pid.B/2025/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Andi Sudirman Bin Andi Amir;
2. Tempat lahir : Hurun;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/9 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Amanah Garden Village, Jalan Madrasah, RT. 003, RW. 003, Nomor 1, Kel. Pondok Benda, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten (alamat domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ayu Ning Tyas Binti Edi Winarto;
2. Tempat lahir : Palembang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/23 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Amanah Garden Village, Jalan Madrasah RT. 003, RW. 003, Nomor 1, Kel. Pondok Benda, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa - Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2025 sampai dengan tanggal 21 Juli 2025 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2025 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 17 September 2025 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2025 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2025 ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1584/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 14 Desember 2025

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1584/Pid.B/2025/PN Tng tanggal 16 September 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1584/Pid.B/2025/PN Tng tanggal 16 September 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ANDI SUDIRMAN Bin ANDI AMIR dan Terdakwa II. AYU NING TYAS Binti EDI WINARTO terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP yang kami dakwakan.
2. Menjatukan pidana penjara terhadap Terdakwa I. ANDI SUDIRMAN Bin ANDI AMIR dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun & 6 (Enam) Bulan** dan terhadap Terdakwa II. AYU NING TYAS Binti EDI WINARTO dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan** dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kartu ATM Bank BRI nomor kartu 5221-8421-9720-2127;
 - 1 (satu) kartu ATM Bank BRI nomor kartu 6013-0112-7246-8025;
 - 1 (satu) kartu ATM Bank BRI nomor kartu 5221-8402-2752-9642;
 - 1 (satu) kartu ATM Bank BRI nomor kartu 5221-9431-2364-4044;
 - 1 (satu) kartu ATM Bank BRI nomor kartu 5221-8402-1994-9741;
 - 1 (satu) kartu ATM Bank BNI nomor kartu 1946-3423-6137-1397;
 - 1 (satu) kartu ATM Bank BRI nomor kartu 5221-8431-3272-

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1584/Pid.B/2025/PN Tng



1528;

- 1 (satu) kartu ATM Bank BCA;
- 1 (satu) potong kaos warna Biru;
- 1 (satu) buah topi security warna Biru;
- 1 (satu) bungkus korek api kayu;
- 1 (satu) potong gergaji besi.
- 1 (satu) Buah Topi Security Warna Biru;
- 1 (satu) Potong Baju Warna Biru;
- 1 (satu) Potong Celana Panjang Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Gold;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) Unit mobil Nissan March warna Putih;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MUHAMMAD AZRIEL FIRMASYAH Bin AHMAD FANSYURI

- Uang Sebesar Rp. 4.450.000,- (empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MUJI RAHAYU

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa I. ANDI SUDIRMAN Bin ANDI AMIR bersama dengan terdakwa II. AYU NING TYAS Binti EDI WINARTO dan saksi DEDI POLTAIRAWAN Bin IRWANSYAH (dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin Tanggal 21 April 2025 sekira pukul 07.05 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April tahun 2025 bertempat di Alfamart Jalan Raya Pagedangan, Kel. Pagedangan, Kec. Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 April 2025, sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa I. ANDI SUDIRMAN Bin ANDI AMIR dihubungi oleh saksi DEDI POLTAIRAWAN Bin IRWANSYAH dengan bahasa "Besok kerja yu" (mencuri) setelah itu terdakwa I. ANDI SUDIRMAN Bin ANDI AMIR jawab "IYA BANG AYO" Kemudian pada hari Senin sekira pukul 05.30 WIB saksi DEDI POLTAIRAWAN Bin IRWANSYAH mengajak terdakwa I. ANDI SUDIRMAN Bin ANDI AMIR untuk melakukan pencurian dengan mengatakan "Ayo jalan kerja naik mobil saja dikarenakan matic" setelah itu terdakwa I. ANDI SUDIRMAN Bin ANDI AMIR memberitahukan istri yaitu terdakwa II. AYU NING TYAS Binti EDI WINARTO "Bu mau kerja ga" kemudian menjawab "Mau" dan siap-siap untuk berangkat.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa I. ANDI SUDIRMAN Bin ANDI AMIR bersama dengan terdakwa II. AYU NING TYAS Binti EDI WINARTO dan saksi DEDI POLTAIRAWAN Bin IRWANSYAH jalan dengan menggunakan 1 (satu) Unit mobil Nissan March warna Putih B1235 NIM, Nomor Mesin HR12497357A dan Nomor Rangka : MHBH1CH1ACJ029496 dimana terdakwa I. ANDI SUDIRMAN Bin ANDI AMIR sudah mempersiapkan 1 (satu) kotak korek api kayu dan sepotong gergaji besi dan saksi DEDI POLTAIRAWAN Bin IRWANSYAH menyiapkan beberapa kartu ATM setelah itu langsung menuju Mesin ATM Bank BRI yang berada di Alfamart Jalan Raya Pagedangan, Kel. Pagedangan, Kec. Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten, yang sudah ditentukan oleh saksi DEDI POLTAIRAWAN Bin IRWANSYAH. Selanjutnya saksi DEDI POLTAIRAWAN Bin IRWANSYAH didalam perjalanan mulai membagi tugas dimana terdakwa I. ANDI SUDIRMAN Bin ANDI AMIR bertugas untuk menggajal lubang mesin ATM dengan menggunakan korek api kayu, sedangkan terdakwa II. AYU NING TYAS Binti EDI WINARTO bertugas untuk berpura-pura menolong korban untuk mengintip PIN ATM dan saksi DEDI POLTAIRAWAN Bin IRWANSYAH bertugas untuk menukar kartu ATM korban dengan kartu ATM yang sudah di siapkan dan sudah di modifikasi.
- Bahwa sekira pukul 06.30 WIB terdakwa I. ANDI SUDIRMAN Bin ANDI AMIR sampai di Alfamart Jalan Raya Pagedangan, Kel. Pagedangan, Kec. Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten langsung turun dan masuk

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1584/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam Alfamart kemudian menuju ke mesin ATM Bank BRI setelah itu mulai mengganjil lubang mesin ATM dengan menggunakan korek api kayu, kemudian terdakwa I. ANDI SUDIRMAN Bin ANDI AMIR kembali ke mobil dan menunggu target yang akan menggunakan mesin ATM Bank BRI tersebut setelah saksi MUJI RAHAYU terlihat masuk akan menggunakan mesin ATM tersebut selanjutnya terdakwa II. AYU NING TYAS Binti EDI WINARTO dan saksi DEDI POLTAIRAWAN Bin IRWANSYAH turun dari mobil dan langsung masuk kedalam Alfamart ikut mengantri di belakang saksi MUJI RAHAYU sedangkan saksi DEDI POLTAIRAWAN Bin IRWANSYAH menunggu dibelakang terdakwa II. AYU NING TYAS Binti EDI WINARTO.

- Selanjutnya saksi MUJI RAHAYU akan melakukan transaksi merasa kesulitan untuk memasukan kartu ke lubang mesin ATM, kemudian terdakwa II. AYU NING TYAS Binti EDI WINARTO berpura-pura untuk membantu saksi MUJI RAHAYU dengan tujuan melihat PIN ATM milik saksi MUJI RAHAYU serta melihat jenis kartu yang digunakan. Selanjutnya terdakwa II. AYU NING TYAS Binti EDI WINARTO sudah mengetahui PIN ATM dan jenis kartu milik saksi MUJI RAHAYU kemudian informasikan kepada saksi DEDI POLTAIRAWAN Bin IRWANSYAH selanjutnya terdakwa II. AYU NING TYAS Binti EDI WINARTO keluar dan masuk kedalam mobil Nissan March warna Putih B1235 NIM, Nomor Mesin HR12497357A dan Nomor Rangka : MHBH1CH1ACJ029496. Kemudian saksi DEDI POLTAIRAWAN Bin IRWANSYAH mulai berpura-pura antri dibelakang saksi MUJI RAHAYU dan mencoba membantu dengan tujuan untuk menukar kartu ATM.

- Kemudian terdakwa I. ANDI SUDIRMAN Bin ANDI AMIR bersama dengan terdakwa II. AYU NING TYAS Binti EDI WINARTO dan saksi DEDI POLTAIRAWAN Bin IRWANSYAH sudah berhasil mendapatkan ATM dan PIN ATM milik saksi MUJI RAHAYU lalu meninggalkan lokasi tersebut untuk mencari mesin ATM terdekat, Kemudian terdakwa I. ANDI SUDIRMAN Bin ANDI AMIR turun dari mobil untuk melakukan pengecekan saldo dan melihat isi saldo ATM tersebut sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya terdakwa I. ANDI SUDIRMAN Bin ANDI AMIR menarik tunai sebesar RP.10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya terdakwa I. ANDI SUDIRMAN Bin ANDI AMIR menginformasikan kepada saksi DEDI POLTAIRAWAN Bin IRWANSYAH dengan bahasa “ uangnya sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) sudah ditarik tunai sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), Kemudian saksi DEDI POLTAIRAWAN Bin IRWANSYAH menyusul kedalam mesin ATM untuk melakukan transaksi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1584/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer namun saksi DEDI POLTAIRAWAN Bin IRWANSYAH tidak mengetahui kemana untuk transfernya dan kembali ke mobil Nissan March warna Putih B1235 NIM, Nomor Mesin HR12497357A dan Nomor Rangka : MHBH1CH1ACJ029496 untuk pulang kerumah.

- Bahwa terdakwa I. ANDI SUDIRMAN Bin ANDI AMIR bersama dengan terdakwa II. AYU NING TYAS Binti EDI WINARTO dan saksi DEDI POLTAIRAWAN Bin IRWANSYAH langsung membagikan hasil dari kejahatan dengan rincian:

- Terdakwa I. ANDI SUDIRMAN Bin ANDI AMIR dan terdakwa II. AYU NING TYAS Binti EDI WINARTO mendapatkan RP.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Saksi DEDI POLTAIRAWAN Bin IRWANSYAH RP.29.990.353 (dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2025 sekira pukul 15.00 WIB saksi ADI ISMANTO dan saksi JUWA HERIYANTO (Anggota Kepolisian Polda Metro Jaya) melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. ANDI SUDIRMAN Bin ANDI AMIR dan terdakwa II. AYU NING TYAS Binti EDI WINARTO di kontrakan beralamat di Amanah Garden Village, Jalan Madrasah RT. 003, RW. 003, Nomor 1, Kel. Pondok Benda, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan dan di bawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I. ANDI SUDIRMAN Bin ANDI AMIR dan terdakwa II. AYU NING TYAS Binti EDI WINARTO, saksi MUJI RAHAYU mengalami kerugian uang sebesar Rp.49.990.353 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah).

Perbuatan terdakwa I. ANDI SUDIRMAN Bin ANDI AMIR dan terdakwa II. AYU NING TYAS Binti EDI WINARTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan bahwa bersangkutan sudah mengerti maksud dari surat dakwaan tersebut dan para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. MUJI RAHAYU.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1584/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tanpa ada perubahan ;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan kepersidangan ini sehubungan menjadi korban pencurian uang yang terjadi pada hari Senin, tanggal 21 April 2025 sekira pukul 07.05 WIB di Mesin ATM Bank BRI yang berada di Alfamart Jalan Raya Pagedangan, Kel. Pagedangan, Kec. Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten;
- Bahwa kejadian peristiwa tersebut saat saksi melakukan transaksi di Mesin ATM Bank BRI dan pada saat ingin melakukan transaksi di mesin ATM tersebut saksi kesulitan untuk memasukkan kartu kemudian ada seseorang perempuan yang mencoba membantu saksi dengan memerintahkan untuk mengetik pin namun tetap tidak berhasil kemudian datang lagi seseorang laki-laki membantu saksi dan menyampaikan "sini bu kartunya saksi bantu" akhirnya kartu ATM milik saksi dipegang seseorang laki-laki tersebut dan memasukkan kartu kedalam mesin ATM namun tidak bisa dan diserahkan kembali kepada saksi lalu seseorang laki-laki tersebut sudah tidak ada di belakang setelah itu saksi mulai melakukan transaksi namun kartu saksi tidak bisa digunakan;
- Bahwa saat saksi berpindah tempat untuk transaksi di Mesin ATM namun kartu milik saksi juga tidak bisa digunakan ;
- Bahwa dengan keadaan seperti itu dimana ATM saksi tidak bias digunakan, lalu saksi ke kantor cabang Bank BRI yang berada di Ruko Garden Boulevard, Tangerang Selatan setelah di Printout rekening Koran adanya transaksi yang tidak diketahui sebesar RP.49.990.353,- (empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah)
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I. ANDI SUDIRMAN dan terdakwa II. AYU NING TYAS, saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp.49.990.353 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. MUHAMMAD AZRIEL FIRMASYAH Bin AHMAD FANSYURI., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tanpa ada perubahan ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1584/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I. ANDI SUDIRMAN dan terdakwa II. AYU NING TYAS akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II Ayu Ning Tyas karena datang kerental mobil saksi ;
- Bahwa Terdakwa ANDI SUDIRMAN menyewa mobil milik saksi pada tanggal 4 November 2024, dengan harga sewa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa pada bulan April 2025 Terdakwa ANDI SUDIRMAN mengajukan untuk menyewa mobil saksi secara bulanan sebesar RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan, dan waktu itu saksi setuju;
- Bahwa para Terdakwa menyewa di rental milik saksi yaitu mobil merk Nissan warna putih Nopol B-1235-NIM atas pemilik sebelumnya bernama irfan Putra Ramadhan;
- Bahwa teraksir saksi mengetahui mobil tersebut berada di Polda Metro Jaya karena digunakan untuk melakukan pencurian oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I. **ANDI SUDIRMAN Bin ANDI AMIR :**

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tanpa ada perubahan ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian uang pada hari Senin, tanggal 21 April 2025 sekira pukul 07.05 WIB di Mesin ATM Bank BRI yang berada di Alfamart Jalan Raya Pagedangan, Kel. Pagedangan, Kec. Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa AYU NING TYAS dan Saksi DEDY POLTAR IRAWAN ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 1 Juli 2025 sekitar pukul 16.00 WIB dikontrakan Terdakwa yang beralamat di Amanah Garden Village, Jalan Madrasah RT. 003, RW. 003, Nomor 1, Kel. Pondok Benda, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, bersama dengan istri Terdakwa bernama Terdakwa AYU NING TYAS ;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut, para terdakwa membagi tugas, yaitu : tugas Terdakwa bertugas untuk mengganjal lubang mesin ATM, Terdakwa AYU NING TYAS bertugas untuk berpura-pura menolong Saksi MUJI RAHAYU untuk mengintip PIN ATM saksi korban dan untuk Saksi DEDI

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1584/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLTAIRAWAN bertugas untuk menukar kartu ATM saksi MUJI RAHAYU dengan kartu ATM yang sudah di siapkan dan sudah di modifikasi;

- Bahwa setelah berhasil menukar kartu ATM korban, lalu para terdakwa Bersama dengan sdr. Dedi Poltairawan melakukan penarikan uang yang ada di ATM korban yang berisikan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah para terdakwa dan saksi dedi Poltairawan melakukan penarikan uang lalu membaginya untuk Terdakwa dan terdakwa II. AYU NING TYAS mendapatkan RP.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sedangkan saksi Dedi Poltairawan mendapat bagian Rp. 29.990.353,- (dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);
- Bahwa yang mengganjal mesin kartu ATM menggunakan korek kayu adalah Terdakwa, Terdakwa Ayu Ningtyas yang mencatat no Pin korban dan sdr. Dedi Poltairawan menukar kartu ATM ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Keterangan Terdakwa II. **AYU NING TYAS** Binti **EDI WINARTO** :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tanpa ada perubahan ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian uang pada hari Senin, tanggal 21 April 2025 sekira pukul 07.05 WIB di Mesin ATM Bank BRI yang berada di Alfamart Jalan Raya Pagedangan, Kel. Pagedangan, Kec. Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa ANDI SUDIRMAN dan Saksi DEDY POLTAR IRAWAN ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 1 Juli 2025 sekitar pukul 16.00 WIB dikontrakan Terdakwa yang beralamat di Amanah Garden Village, Jalan Madrasah RT. 003, RW. 003, Nomor 1, Kel. Pondok Benda, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, bersama dengan suami Terdakwa bernama Terdakwa ANDI SUDIRMAN;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut, para terdakwa membagi tugas, yaitu : tugas Terdakwa Andi Sudirman bertugas untuk mengganjal lubang mesin ATM, Terdakwa bertugas untuk berpura-pura menolong Saksi MUJI RAHAYU untuk mengintip PIN ATM saksi korban dan untuk Saksi DEDI POLTAIRAWAN bertugas untuk menukar kartu ATM saksi MUJI RAHAYU dengan kartu ATM yang sudah di siapkan dan sudah di modifikasi;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1584/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil menukar kartu ATM korban, lalu para terdakwa Bersama dengan sdr. Dedi Poltairawan melakukan penarikan uang yang ada di ATM korban yang berisikan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah para terdakwa dan saksi dedi Poltairawan melakukan penarikan uang lalu membaginya untuk Terdakwa dan terdakwa II. ANDI SUDIRMAN mendapatkan RP.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sedangkan saksi Dedi Poltairawan mendapat bagian Rp. 29.990.353,- (dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);
- Bahwa yang mengganjal mesin kartu ATM menggunakan korek kayu adalah Terdakwa ANDI SUDIRMAN, Terdakwa yang mencatat no Pin korban dan sdr. Dedi Poltairawan menukar kartu ATM ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kartu ATM Bank BRI nomor kartu 5221-8421-9720-2127;
2. 1 (satu) kartu ATM Bank BRI nomor kartu 6013-0112-7246-8025;
3. 1 (satu) kartu ATM Bank BRI nomor kartu 5221-8402-2752-9642;
4. 1 (satu) kartu ATM Bank BRI nomor kartu 5221-9431-2364-4044;
5. 1 (satu) kartu ATM Bank BRI nomor kartu 5221-8402-1994-9741;
6. 1 (satu) kartu ATM Bank BNI nomor kartu 1946-3423-6137-1397;
7. 1 (satu) kartu ATM Bank BRI nomor kartu 5221-8431-3272-1528;
8. 1 (satu) kartu ATM Bank BCA;
9. 1 (satu) potong kaos warna Biru;
10. 1 (satu) buah topi security warna Biru;
11. 1 (satu) bungkus korek api kayu;
12. 1 (satu) potong gergaji besi.
13. 1 (satu) Buah Topi Security Warna Biru;
14. 1 (satu) Potong Baju Warna Biru;
15. 1 (satu) Potong Celana Panjang Warna Hitam;
16. 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Gold;
17. 1 (satu) Unit mobil Nissan March warna Putih;
18. Uang Sebesar Rp. 4.450.000,- (empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1584/Pid.B/2025/PN Tng



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian uang pada hari Senin, tanggal 21 April 2025 sekira pukul 07.05 WIB di Mesin ATM Bank BRI yang berada di Alfamart Jalan Raya Pagedangan, Kel. Pagedangan, Kec. Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Saksi DEDY POLTAR IRAWAN ;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 1 Juli 2025 sekitar pukul 16.00 WIB dikontrakan Terdakwa yang beralamat di Amanah Garden Village, Jalan Madrasah RT. 003, RW. 003, Nomor 1, Kel. Pondok Benda, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut, para terdakwa membagi tugas, yaitu : tugas Terdakwa Andi Sudirman bertugas untuk menggandal lubang mesin ATM, Terdakwa Ayu Ning Tyas bertugas untuk berpura-pura menolong Saksi MUJI RAHAYU untuk mengintip PIN ATM saksi korban dan untuk Saksi DEDI POLTAIRAWAN bertugas untuk menukar kartu ATM saksi MUJI RAHAYU dengan kartu ATM yang sudah di siapkan dan sudah di modifikasi;
- Bahwa setelah berhasil menukar kartu ATM korban, lalu para terdakwa Bersama dengan sdr. Dedi Poltairawan melakukan penarikan uang yang ada di ATM korban yang berisikan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah para terdakwa dan saksi Dedi Poltairawan melakukan penarikan uang lalu membaginya untuk Terdakwa dan terdakwa II. ANDI SUDIRMAN mendapatkan RP.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sedangkan saksi Dedi Poltairawan mendapat bagian Rp. 29.990.353,- (dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);
- Bahwa yang menggandal mesin kartu ATM menggunakan korek kayu adalah Terdakwa Andi Sudirman, Terdakwa Ayu Ning Tyas yang mencatat no Pin korban dan sdr. Dedi Poltairawan menukar kartu ATM ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1584/Pid.B/2025/PN Tng



1. Barang siapa,
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian : “barang siapa” adalah sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau bersama orang lain yang telah di dakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum adalah bernama **Terdakwa I. ANDI SUDIRMAN Bin ANDI AMIR** dan **terdakwa II. AYU NING TYAS Binti EDI WINARTO** dan ternyata Para Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas Identitas para Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi “Error In Persona”. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan ternyata juga benar bahwa para Terdakwa adalah merupakan Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada diri para Terdakwa tiada alasan pemaaf maupun pembeda menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, sehingga para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan para Terdakwa. Oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke 1. yakni: “barang siapa” telah dapat terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan para Terdakwa didapat fakta dalam persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 21 April 2015 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa I. ANDI SUDIRMAN Bin ANDI AMIR bersama dengan terdakwa II. AYU NING TYAS Binti EDI WINARTO dan saksi DEDI POLTAIRAWAN Bin IRWANSYAH telah mengambil uang milik saksi MUJI RAHAYU sebesar Rp.49.990.353 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) untuk

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1584/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum. Yang mana terdakwa I. ANDI SUDIRMAN Bin ANDI AMIR bersama dengan terdakwa II. AYU NING TYAS Binti EDI WINARTO dan saksi DEDI POLTAIRAWAN Bin IRWANSYAH dapat mengambil uang milik saksi MUJI RAHAYU tersebut dengan cara awalnya terdakwa I. ANDI SUDIRMAN Bin ANDI AMIR sudah mempersiapkan 1 (satu) kotak korek api kayu dan sepotong gergaji besi dan saksi DEDI POLTAIRAWAN Bin IRWANSYAH menyiapkan beberapa kartu ATM setelah itu langsung menuju Mesin ATM Bank BRI yang berada di Alfamart Jalan Raya Pagedangan, Kel. Pagedangan, Kec. Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten, yang sudah ditentukan oleh saksi DEDI POLTAIRAWAN Bin IRWANSYAH. Selanjutnya saksi DEDI POLTAIRAWAN Bin IRWANSYAH didalam perjalanan mulai membagi tugas dimana terdakwa I. ANDI SUDIRMAN Bin ANDI AMIR bertugas untuk menggajal lubang mesin ATM dengan menggunakan korek api kayu, sedangkan terdakwa II. AYU NING TYAS Binti EDI WINARTO bertugas untuk berpura-pura menolong korban untuk mengintip PIN ATM dan saksi DEDI POLTAIRAWAN Bin IRWANSYAH bertugas untuk menukar kartu ATM korban dengan kartu ATM yang sudah di siapkan dan sudah di modifikasi. Sekira pukul 06.30 WIB terdakwa I. ANDI SUDIRMAN Bin ANDI AMIR sampai di Alfamart Jalan Raya Pagedangan, Kel. Pagedangan, Kec. Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten langsung turun dan masuk kedalam Alfamart kemudian menuju ke mesin ATM Bank BRI setelah itu mulai menggajal lubang mesin ATM dengan menggunakan korek api kayu, kemudian terdakwa I. ANDI SUDIRMAN Bin ANDI AMIR kembali ke mobil dan menunggu target yang akan menggunakan mesin ATM Bank BRI tersebut setelah saksi MUJI RAHAYU terlihat masuk akan menggunakan mesin ATM tersebut selanjutnya terdakwa II. AYU NING TYAS Binti EDI WINARTO dan saksi DEDI POLTAIRAWAN Bin IRWANSYAH turun dari mobil dan langsung masuk kedalam Alfamart ikut mengantri di belakang saksi MUJI RAHAYU sedangkan saksi DEDI POLTAIRAWAN Bin IRWANSYAH menunggu dibelakang terdakwa II. AYU NING TYAS Binti EDI WINARTO. Selanjutnya saksi MUJI RAHAYU akan melakukan transaksi merasa kesulitan untuk memasukan kartu ke lubang mesin ATM, kemudian terdakwa II. AYU NING TYAS Binti EDI WINARTO berpura-pura untuk membantu saksi MUJI RAHAYU dengan tujuan melihat PIN ATM milik saksi MUJI RAHAYU serta melihat jenis kartu yang digunakan. Selanjutnya terdakwa II. AYU NING TYAS Binti EDI WINARTO sudah mengetahui PIN ATM dan jenis kartu milik saksi MUJI RAHAYU kemudian informasikan kepada saksi DEDI POLTAIRAWAN Bin IRWANSYAH selanjutnya terdakwa II. AYU NING TYAS

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1584/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti EDI WINARTO keluar dan masuk kedalam mobil Nissan March warna Putih B1235 NIM, Nomor Mesin HR12497357A dan Nomor Rangka : MHBH1CH1ACJ029496. Kemudian saksi DEDI POLTAIRAWAN Bin IRWANSYAH mulai berpura-pura antri dibelakang saksi MUJI RAHAYU dan mencoba membantu dengan tujuan untuk menukar kartu ATM. Kemudian terdakwa I. ANDI SUDIRMAN Bin ANDI AMIR bersama dengan terdakwa II. AYU NING TYAS Binti EDI WINARTO dan saksi DEDI POLTAIRAWAN Bin IRWANSYAH sudah berhasil mendapatkan ATM dan PIN ATM milik saksi MUJI RAHAYU lalu meninggalkan lokasi tersebut untuk mencari mesin ATM terdekat, Kemudian terdakwa I. ANDI SUDIRMAN Bin ANDI AMIR turun dari mobil untuk melakukan pengecekan saldo dan melihat isi saldo ATM tersebut sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya terdakwa I. ANDI SUDIRMAN Bin ANDI AMIR menarik tunai sebesar RP.10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya terdakwa I. ANDI SUDIRMAN Bin ANDI AMIR menginformasikan kepada saksi DEDI POLTAIRAWAN Bin IRWANSYAH dengan bahasa “ uangnya sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) sudah ditarik tunai sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), Kemudian saksi DEDI POLTAIRAWAN Bin IRWANSYAH menyusul kedalam mesin ATM untuk melakukan transaksi transfer namun saksi DEDI POLTAIRAWAN Bin IRWANSYAH tidak mengetahui kemana untuk transfernya dan kembali ke mobil Nissan March warna Putih B1235 NIM, Nomor Mesin HR12497357A dan Nomor Rangka : MHBH1CH1ACJ029496 untuk pulang kerumah. Akibat dari perbuatan terdakwa I. ANDI SUDIRMAN Bin ANDI AMIR dan terdakwa II. AYU NING TYAS Binti EDI WINARTO, tersebut saksi MUJI RAHAYU mengalami kerugian uang sebesar Rp.49.990.353 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi dari perbuatan para Terdakwa ;

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan adanya barang bukti yang dikaitkan dengan unsur ini, maka telah diperoleh fakta hukum dalam persidangan pada hari Senin tanggal 21 April 2015 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa I. ANDI SUDIRMAN Bin ANDI AMIR bersama dengan terdakwa II. AYU NING TYAS Binti EDI WINARTO dan saksi DEDI POLTAIRAWAN Bin IRWANSYAH jalan dengan menggunakan 1

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1584/Pid.B/2015/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit mobil Nissan March warna Putih B1235 NIM, Nomor Mesin HR12497357A dan Nomor Rangka : MHBH1CH1ACJ029496 dimana terdakwa I. ANDI SUDIRMAN Bin ANDI AMIR sudah mempersiapkan 1 (satu) kotak korek api kayu dan sepotong gergaji besi dan saksi DEDI POLTAIRAWAN Bin IRWANSYAH menyiapkan beberapa kartu ATM setelah itu langsung menuju Mesin ATM Bank BRI yang berada di Alfamart Jalan Raya Pagedangan, Kel. Pagedangan, Kec. Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten, yang sudah ditentukan oleh saksi DEDI POLTAIRAWAN Bin IRWANSYAH. Selanjutnya saksi DEDI POLTAIRAWAN Bin IRWANSYAH didalam perjalanan mulai membagi tugas dimana terdakwa I. ANDI SUDIRMAN Bin ANDI AMIR bertugas untuk menggandal lubang mesin ATM dengan menggunakan korek api kayu, sedangkan terdakwa II. AYU NING TYAS Binti EDI WINARTO bertugas untuk berpura-pura menolong korban untuk mengintip PIN ATM dan saksi DEDI POLTAIRAWAN Bin IRWANSYAH bertugas untuk menukar kartu ATM korban dengan kartu ATM yang sudah di siapkan dan sudah di modifikasi. Sekira pukul 06.30 WIB terdakwa I. ANDI SUDIRMAN Bin ANDI AMIR sampai di Alfamart Jalan Raya Pagedangan, Kel. Pagedangan, Kec. Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten langsung turun dan masuk kedalam Alfamart kemudian menuju ke mesin ATM Bank BRI setelah itu mulai menggandal lubang mesin ATM dengan menggunakan korek api kayu, kemudian terdakwa I. ANDI SUDIRMAN Bin ANDI AMIR kembali ke mobil dan menunggu target yang akan menggunakan mesin ATM Bank BRI tersebut setelah saksi MUJI RAHAYU terlihat masuk akan menggunakan mesin ATM tersebut selanjutnya terdakwa II. AYU NING TYAS Binti EDI WINARTO dan saksi DEDI POLTAIRAWAN Bin IRWANSYAH turun dari mobil dan langsung masuk kedalam Alfamart ikut mengantri di belakang saksi MUJI RAHAYU sedangkan saksi DEDI POLTAIRAWAN Bin IRWANSYAH menunggu dibelakang terdakwa II. AYU NING TYAS Binti EDI WINARTO. Selanjutnya saksi MUJI RAHAYU akan melakukan transaksi merasa kesulitan untuk memasukan kartu ke lubang mesin ATM, kemudian terdakwa II. AYU NING TYAS Binti EDI WINARTO berpura-pura untuk membantu saksi MUJI RAHAYU dengan tujuan melihat PIN ATM milik saksi MUJI RAHAYU serta melihat jenis kartu yang digunakan. Selanjutnya terdakwa II. AYU NING TYAS Binti EDI WINARTO sudah mengetahui PIN ATM dan jenis kartu milik saksi MUJI RAHAYU kemudian informasikan kepada saksi DEDI POLTAIRAWAN Bin IRWANSYAH selanjutnya terdakwa II. AYU NING TYAS Binti EDI WINARTO keluar dan masuk kedalam mobil Nissan March warna Putih B1235 NIM, Nomor Mesin HR12497357A dan Nomor Rangka :

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1584/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHBH1CH1ACJ029496. Kemudian saksi DEDI POLTAIRAWAN Bin IRWANSYAH mulai berpura-pura antri dibelakang saksi MUJI RAHAYU dan mencoba membantu dengan tujuan untuk menukar kartu ATM. Kemudian terdakwa I. ANDI SUDIRMAN Bin ANDI AMIR bersama dengan terdakwa II. AYU NING TYAS Binti EDI WINARTO dan saksi DEDI POLTAIRAWAN Bin IRWANSYAH sudah berhasil mendapatkan ATM dan PIN ATM milik saksi MUJI RAHAYU lalu meninggalkan lokasi tersebut untuk mencari mesin ATM terdekat, Kemudian terdakwa I. ANDI SUDIRMAN Bin ANDI AMIR turun dari mobil untuk melakukan pengecekan saldo dan melihat isi saldo ATM tersebut sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya terdakwa I. ANDI SUDIRMAN Bin ANDI AMIR menarik tunai sebesar RP.10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya terdakwa I. ANDI SUDIRMAN Bin ANDI AMIR menginformasikan kepada saksi DEDI POLTAIRAWAN Bin IRWANSYAH dengan bahasa “ uangnya sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) sudah ditarik tunai sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), Kemudian saksi DEDI POLTAIRAWAN Bin IRWANSYAH menyusul kedalam mesin ATM untuk melakukan transaksi transfer namun saksi DEDI POLTAIRAWAN Bin IRWANSYAH tidak mengetahui kemana untuk transfernya dan kembali ke mobil Nissan March warna Putih B1235 NIM, Nomor Mesin HR12497357A dan Nomor Rangka : MHBH1CH1ACJ029496 untuk pulang kerumah. Akibat dari perbuatan terdakwa I. ANDI SUDIRMAN Bin ANDI AMIR dan terdakwa II. AYU NING TYAS Binti EDI WINARTO, tersebut saksi MUJI RAHAYU mengalami kerugian uang sebesar Rp.49.990.353 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, telah terpenuhi dari perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh selama pemeriksaan terhadap diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat meniadakan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan dalam pemeriksaan persidangan itu pula, Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, sehingga terhadap

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1584/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Permohonan Terdakwa tersebut diatas yang mohon keringanan hukuman atas tuntutan dari Penuntut umum tersebut, maka alasan Permohonan dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan mulai penyidikan sampai persidangan telah ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya dan cukup alasan pula bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :1 (satu) kartu ATM Bank BRI nomor kartu 5221-8421-9720-2127; 1 (satu) kartu ATM Bank BRI nomor kartu 6013-0112-7246-8025; 1 (satu) kartu ATM Bank BRI nomor kartu 5221-8402-2752-9642; 1 (satu) kartu ATM Bank BRI nomor kartu 5221-9431-2364-4044; 1 (satu) kartu ATM Bank BRI nomor kartu 5221-8402-1994-9741; 1 (satu) kartu ATM Bank BNI nomor kartu 1946-3423-6137-1397; 1 (satu) kartu ATM Bank BRI nomor kartu 5221-8431-3272-1528; 1 (satu) kartu ATM Bank BCA; 1 (satu) potong kaos warna Biru; 1 (satu) buah topi security warna Biru; 1 (satu) bungkus korek api kayu; 1 (satu) potong gergaji besi. 1 (satu) Buah Topi Security Warna Biru; 1 (satu) Potong Baju Warna Biru; 1 (satu) Potong Celana Panjang Warna Hitam; 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Gold; 1 (satu) Unit mobil Nissan March warna Putih; Uang Sebesar Rp. 4.450.000,- (empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)., yang statusnya akan ditentukan dalam amar putusan nanti ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1584/Pid.B/2025/PN Tng



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Para Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I. Andi Sudirman Bin Andi Amir** dan Terdakwa **II. Ayu Ning Tyas Binti Edi Winarto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana disebut dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **I. Andi Sudirman Bin Andi Amir** dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun** dan Terdakwa **II. Ayu Ning Tyas Binti Edi Winarto** dengan pidana penjara selama : **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kartu ATM Bank BRI nomor kartu 5221-8421-9720-2127;
- 1 (satu) kartu ATM Bank BRI nomor kartu 6013-0112-7246-8025;
- 1 (satu) kartu ATM Bank BRI nomor kartu 5221-8402-2752-9642;
- 1 (satu) kartu ATM Bank BRI nomor kartu 5221-9431-2364-4044;
- 1 (satu) kartu ATM Bank BRI nomor kartu 5221-8402-1994-9741;
- 1 (satu) kartu ATM Bank BNI nomor kartu 1946-3423-6137-1397;
- 1 (satu) kartu ATM Bank BRI nomor kartu 5221-8431-3272-1528;
- 1 (satu) kartu ATM Bank BCA;
- 1 (satu) potong kaos warna Biru;
- 1 (satu) buah topi security warna Biru;
- 1 (satu) bungkus korek api kayu;
- 1 (satu) potong gergaji besi.
- 1 (satu) Buah Topi Security Warna Biru;
- 1 (satu) Potong Baju Warna Biru;
- 1 (satu) Potong Celana Panjang Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Gold;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit mobil Nissan March warna Putih;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Azriel Firmasyah Bin Ahmad Fansyuri;

- Uang Sebesar Rp. 4.450.000,- (empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Muji Rahayu ;

6. Membebaskan pula kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Selasa, tanggal 04 Nopember 2025, oleh kami, Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Saidin Bagariang, S.H., dan Kamijon, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1584/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikat, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Yessi Rahmawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saidin Bagariang, S.H.

Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum.

Kamijon, S.H.

Panitera Pengganti,

Ikat, SH, MH.